



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 32235/2023 R.G. promossa da:

Parte_1

con il patrocinio degli avvocati LORENZO CONFESSORE e ROBERTA ZICARI

RICORRENTE

contro:

Controparte_1

con il patrocinio degli avvocati MICHELANGELO CAPUA e GIANLUCA INDACO

Controparte_2

con il patrocinio dell'Avv. GUSTAVO IANDOLO

RESISTENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 16.10.2023, la ricorrente *Parte_1*, giornalista professionista dal 03.02.2004, precedentemente iscritta all'albo dei pubblicisti, ha premesso: **di** aver prestato attività lavorativa in qualità di addetto stampa, dal 2004 al 2006, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dal 2006 al 2008 presso l'Ufficio Stampa del Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Onorevole Rino Piscitello, dal luglio 2008 al novembre 2011, presso l'Ufficio Stampa del Ministero dell'Ambiente; **di** aver superato, nel maggio 2012, le prove selettive per "esperti senior", organizzate dalla società *CP_1* al fine di assumere personale da impiegare presso la linea 2.6 del "POI Energia", e di aver pertanto stipulato con *CP_1* un contratto di collaborazione a progetto decorrente

dal 4 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013, poi più volte prorogato fino al dicembre 2015; **di** aver continuato a prestare, in forza di detto contratto di collaborazione a progetto, l'attività di addetta all'ufficio stampa del Ministero dell'Ambiente; **di** essere stata infine assunta a tempo indeterminato dalla CP_1 in data 20.01.2016, nell'ambito di un più ampio progetto di stabilizzazione, e di essere stata inquadrata come impiegata di IV livello del CCNL settore Gas-Acqua, con assegnazione formale alla Direzione Generale Protezione Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente; **di** aver tuttavia in concreto continuato a svolgere l'attività di addetta all'Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; **di** aver inoltre svolto nel periodo dal gennaio 2017 al giugno 2018, in aggiunta all'attività suddetta, anche quella di responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione del Commissario Straordinario per la bonifica del Sito di interesse nazionale (c.d. S.I.N.) di Crotone, con un impegno lavorativo di circa 12 giorni al mese, per 96 ore al mese; **di** aver infine rassegnato le dimissioni a far data dal 15.5.2023.

Descritte nel dettaglio le attività effettivamente svolte, la ricorrente ha assunto la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio ed il connesso diritto alla retribuzione prevista dal CNLG per i redattori con oltre trenta mesi di anzianità professionale.

Ha pertanto concluso chiedendo la condanna della convenuta CP_1 al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 111.486,46, oltre il trattamento di fine rapporto, pari a € 25.142,17, nonché al versamento all'CP_2 dei relativi contributi previdenziali dovuti.

In via subordinata, la ricorrente ha dedotto il diritto all'inquadramento nel superiore VII livello del CCNL Gas – Acqua applicato dalla società convenuta, ed ha chiesto la condanna della società al pagamento delle connesse differenze retributive quantificate in € 56.861,94, (di cui € 4.926,49 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione ed oltre alla regolarizzazione contributiva.

Tempestivamente costituitasi, la Società convenuta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di procedibilità, stante la mancata impugnazione, ai sensi dell'art. 2113 c.c., della transazione stipulata in sede protetta in data 18.1.2016. Nel merito, poi, la società ha contestato la fondatezza della domanda per non avere, la

ricorrente, mai svolto le attività allegate nel ricorso; ed ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituito altresì l' **CP_2** chiedendo il rigetto delle domande attoree nei propri confronti ed ove accertata la fondatezza del ricorso, la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege previsti, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata la prova per testimoni e lette le note conclusive depositate dalle parti, la causa giunge ora in decisione.

1.Preliminarmente: è pacifico e documentato che contestualmente alla stipula del contratto a tempo indeterminato le parti, in data 18.1.2016, hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, nell'ambito del quale la ricorrente riconosceva che la collaborazione prestata in favore della società dal 2012 al 31.12.2015 si era svolta regolarmente ed a fronte della rinuncia della lavoratrice ad ogni rivendicazione relativa all'intercorso rapporto di collaborazione a progetto, **CP_1** si impegnavano a corrisponderle la somma di € 100,00, nonché ad assumerla a tempo indeterminato con decorrenza 20.1.2016 "alle condizioni specificate nella lettera di assunzione".

Preso atto che il presente ricorso ha ad oggetto esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato e non già il rapporto di collaborazione intercorso sino al 31.12.2015, la convenuta eccepisce l'inammissibilità della domanda attorea, sul presupposto che, per stessa ammissione della ricorrente, le attività eseguite e concordate in sede di assunzione sarebbero identiche a quelle svolte durante la collaborazione in merito alle quali la ricorrente aveva rinunciato ad ogni rivendicazione.

La tesi della convenuta non coglie nel segno, considerato che in forza della conciliazione citata la ricorrente ha espressamente rinunciato ad ogni rivendicazione afferente il rapporto di collaborazione a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di impiegata corrispondenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL Unico Settore Acqua e Gas ed adibizione presso il Ministero dell'Ambiente, (sede di Via Cristoforo Colombo), in attuazione della convenzione sottoscritta con la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del suddetto Ministero.

In nessuna parte dell'accordo conciliativo e/o del contratto di assunzione le parti hanno concordato che la ricorrente avrebbe continuato a svolgere la medesima attività

prestata in regime di collaborazione, essendosi piuttosto la ricorrente impegnata a svolgere mansioni impiegate corrispondenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL Unico Settore Acqua e Gas.

Ciò che qui la ricorrente rivendica è proprio la non conformità di tale inquadramento alle mansioni poi di fatto assegnate alla ricorrente a seguito dell'assunzione. Fatto questo che non avrebbe certo potuto essere conosciuto e, dunque, rinunciato dalla ricorrente all'atto della conciliazione.

L'eccezione preliminare non può pertanto essere accolta.

2. Nel merito, la ricorrente assume di aver svolto attività di natura giornalistica per tutto il corso del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio.

In modo pressochè consolidato la S.C. ha statuito che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (così esemplificativamente Cass. Sez. L, Sentenza n. 23625 del 22/11/2010).

Non è dunque fondamentale, per l'individuazione di attività di natura oggettivamente giornalistica, che la stessa sia resa nell'ambito di testate giornalistiche, purchè ricorra il requisito della non sporadicità od occasionalità, dell'attualità e tempestività della notizia, oltre che dello svolgimento di attività di ricerca, rielaborazione, creatività e mediazione intellettuale.

3. Ciò posto, sono depositati in atti i numerosissimi comunicati stampa incontestatamente redatti dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio.

I testi di parte convenuta *Testimone_1* ed *Testimone_2* entrambe dipendenti *CP_1*, hanno univocamente dichiarato che la ricorrente era formalmente assegnata a supporto della Direzione Protezione Natura del Ministero dell'Ambiente, ma svolgeva invece in concreto l'incarico presso l'ufficio stampa del Ministro, ove, pur non sapendo i testi riferire nel dettaglio le mansioni effettivamente svolte dalla *Pt_1*, hanno evidenziato che ella era di supporto all'ufficio stampa, nell'attività di redazione di articoli, la stesura di comunicati stampa, ed in genere attività di comunicazione.

Il teste *Testimone_3*, capo ufficio stampa del Ministero dell'Ambiente dal 2018 al 2022, ha riferito che la ricorrente, quanto meno nel periodo suddetto, era una dei quattro addetti all'ufficio stampa del Ministero e per tutto l'orario di ufficio era ubicata all'interno dell'ufficio stampa intenta a svolgere le proprie mansioni di addetto stampa.

La *Tes_3* ha poi confermato che la ricorrente, in tale qualità, svolgeva le seguenti attività:

- redazione di comunicati stampa e invio ai contatti stampa presenti nella mailing list dell'account ministeriale dell'ufficio stampa;

- redazione di testi sulla base di relazioni e/o scritti di natura tecnica pervenuti dal portavoce o dal capo ufficio stampa o dalle Direzioni Generali del Ministero;

- redazione di post Facebook per la pagina del Ministero e del Ministro e di tweet per l'account Twitter del Ministero;

- stesura di testi di vario tipo (articoli per il sito ministeriale, schede informative, dossier, prefazioni, introduzioni, messaggi di saluto, interviste, "taccuini" o "agenda del Ministro", ecc.);

- monitoraggio quotidiano della rassegna stampa, valutazione degli articoli più significativi ed eventuale segnalazione al portavoce e/o capo ufficio stampa;

- monitoraggio quotidiano delle agenzie di stampa, scrematura per argomento e rilevanza, e predisposizione secondo l'ordine gerarchico delle notizie e l'obiettività deontologica giornalistica, così da segnalarle al portavoce e/o capo ufficio stampa come un palinsesto televisivo o la prima pagina di un giornale;

- monitoraggio dei siti giornalistici e degli articoli più significativi sul Ministro e sugli argomenti di competenza (ambiente, energia, economia, politica, Ue, ecc.);

collegamento tra la Direzione Generale di riferimento e l'ufficio stampa per la newsletter mensile ministeriale e revisione giornalistica di alcuni testi;

preparazione dei materiali delle cartelle stampa;

partecipazione a riunioni al Ministero come esponente dell'ufficio stampa;

partecipazione a conferenze stampa, convegni, eventi internazionali e fiere di settore; ricerca di materiali;

editing e pubblicazione di comunicati stampa sul sito del Ministero.

Circa poi il grado di autonomia e creatività la teste ha riferito che per quanto attiene alla ricerca del materiale, delle fonti, delle agenzie di stampa e quant'altro la ricorrente era del tutto autonoma; con riferimento alla stesura di articoli o comunicati, la ricorrente si confrontava con la teste che "in determinate occasioni le chiedeva di fare per esempio un comunicato su un determinato argomento senza dargli indicazioni di dettaglio e lei si attivava per le ricerche, la raccolta del materiale e poi mi sottoponeva la bozza; in altre circostanze, invece magari potevo essere più specifica se avevo già concordato con il Ministro una determinata linea da seguire".

La teste Testimone_4 Commissario Straordinario del SIN (sito inquinato di interesse nazionale) di Crotone dal 2015 al 2018, ha poi confermato che la ricorrente era la responsabile dell'ufficio stampa della struttura commissariale, precisando che "l'ufficio stampa era composto dalla sola ricorrente, la quale si occupava della comunicazione istituzionale della struttura commissariale, dunque comunicati stampa che redigeva lei, conferenze stampa, raccolta di materiale utile per la comunicazione ecc." e rilevando altresì che "La ricorrente aveva rapporti diretti con me, ero dunque io che le chiedevo di fare i comunicati o preparare testi per le conferenze stampa ecc. Poi lei si interfacciava con i vari tecnici che le fornivano i dati e la documentazione necessaria".

Emerge dunque chiaramente che la ricorrente nel periodo per cui è causa ha svolto l'attività di addetta all'ufficio stampa del Ministero dell'Ambiente.

4. Ai sensi dell'art. 9 L. 150/2000, intitolato "Uffici stampa":

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. Omissis

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

Con specifico riferimento all'attività svolta dall'addetto all'ufficio stampa nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, la S.C. con sentenza n. 11543/2020, ha statuito che il relativo personale (anche in posizione di comando o fuori ruolo o esterno) “è da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di "addetto all'ufficio stampa pubblico", il quale, pur trovando nella previa necessaria iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non può essere assimilato alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo di quei tratti di spiccata autonomia nell'acquisizione delle notizie e nell'esercizio del diritto di critica che caratterizzano l'attività giornalistica”.

Tuttavia le S.U. della Cassazione, con la sentenza n. 21746 del 22.6.2021, hanno espressamente dissentito da tale impostazione, evidenziando invece, sulla scorta di articolate argomentazioni, come “l'intento del legislatore sia stato quello di prevedere figure deputate allo svolgimento di vera e propria attività giornalistica nel solco della tradizionale elaborazione di tale attività effettuata sulla base della l. n. 69 del 1963”. “E Tanto di ricava: dalla formale istituzione di tali uffici, dai titoli richiesti per l'assegnazione agli stessi, dalla

previsione di una contrattazione speciale con l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti, dalle classificazioni della contrattazione di comparto (in qualche modo riempitive del vuoto di un'area di contrattazione speciale non attuata).

5. Così accertata in astratto la natura giornalistica dell'addetto all'ufficio stampa di una pubblica amministrazione, si osserva che dall'espletata istruttoria per come sopra riportata è emerso che l'attività svolta dalla *Pt_1* pur con le limitazioni proprie del sottosistema degli "uffici stampa pubblici", si sia anche in concreto atteggiata come di natura giornalistica.

Dall'esame dei comunicati stampa e degli articoli dalla medesima redatti emerge infatti che la ricorrente non si limitava a riportare le dichiarazioni rese dal Ministro o altri esponenti dell'amministrazione, ma introduceva e commentava la notizia collocandola all'interno di un articolato simile ad un articolo di un comune quotidiano e con l'utilizzo di un linguaggio ed uno stile tipicamente giornalistico; ella inoltre, provvedeva a reperire e verificare le notizie (ancorché nell'ambito delimitato della pubblica amministrazione di appartenenza), selezionava quelle rilevanti, individuando quelle suscettibili di essere veicolate all'esterno.

6. All'accertata natura giornalistica dell'attività svolta dalla *Pt_1* consegue il diritto della stessa a percepire la retribuzione commisurata al CNLG.

7. La ricorrente rivendica la retribuzione prevista per la qualifica di redattore con oltre 30 mesi di anzianità sul presupposto di essere iscritta all'albo dei giornalisti professionisti sin dal 2004 e, sin da tale data, di svolgere l'attività di addetto stampa.

Ritiene tuttavia il giudicante che la qualifica di redattore sia ascrivibile esclusivamente ad un rapporto subordinato, sicché allorquando il *Pt_2* si riferisce alla qualifica di "redattore con oltre 30 mesi di attività", intende riferirsi proprio all'esercizio della professione di redattore e non già della sola attività giornalistica.

Tale qualifica dunque spetta decorsi 30 mesi non già dall'iscrizione all'albo e/o dall'esercizio di attività giornalistica, bensì dall'esercizio professionale dell'attività di redattore che presuppone che detta attività sia prestata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Poiché la *Pt_1*, per sua stessa ammissione, ha iniziato a svolgere l'attività giornalistica in regime di subordinazione e, dunque, l'attività di redattore solo a decorrere

dal 20.1.2016 allorquando è stata assunta a tempo indeterminato da **CP_1**, ritiene il giudicante che la retribuzione dovuta debba essere ragguagliata alla qualifica di redattore con anzianità inferiore a 30 mesi dal 26.1.2016 al 20.7.2018 e, da tale sino alla cessazione del rapporto alla qualifica di redattore ordinario.

8. La ricorrente rivendica inoltre l'indennità di funzione in relazione all'attività svolta per il Commissario Straordinario per la bonifica del Sito di interesse nazionale (c.d. S.I.N.) di Crotone.

Non v'è prova tuttavia che tale attività, svolta sino al 2018, in concomitanza a quella di addetto all'ufficio stampa per il Ministero dell'Ambiente, avesse effettivamente natura giornalistica.

Nessuno spunto al riguardo può trarsi dalla testimonianza della **Tes_4** che, pur riferendo che "la ricorrente nel periodo su indicato era la responsabile dell'ufficio stampa della struttura commissariale, composto esclusivamente da lei, che si occupava della comunicazione istituzionale della struttura commissariale, dunque comunicati stampa che redigeva la ricorrente, conferenze stampa, raccolta di materiale utile per la comunicazione ecc.", non ha, tuttavia, fornito elementi utili a ricondurre tale attività a quella tipicamente giornalistica, riferendo piuttosto di un'attività di mera comunicazione.

Nè il contenuto di detta attività può desumersi dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle email di cui al doc. 25.

E' inoltre emerso che l'"ufficio stampa" della struttura commissariale era composto dalla sola ricorrente, sicchè ad ogni buon conto dovrebbe escludersi il diritto all'indennità di funzione che presuppone l'esistenza del capo redattore.

9. La ricorrente rivendica anche la retribuzione dovuta per il lavoro straordinario prestato, sul presupposto del diverso orario di lavoro previsto dall'art. 7 CNGL (36 h settimanali) rispetto a quello di 40h settimanali previsto dal CCNL applicato da **CP_1**.

La domanda, tuttavia non è fondata.

Come infatti evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 36 Cost. trovano applicazione le parti retributive della contrattazione collettiva (Cass. 903/1994).

10. La ricorrente rivendica infine l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti risultanti dalla busta paga emessa a giugno 2023 (doc. 55 di parte ricorrente) che

attesta che alla cessazione del rapporto di lavoro la ricorrente non aveva fruito di n. 21,31 giorni di ferie e n. 31,50 h di permesso.

La convenuta contesta tuttavia il diritto a percepire tali emolumenti, sul presupposto dell'applicabilità al rapporto di lavoro dell' *Pt_1* del divieto di monetizzazione delle ferie previsto per il pubblico impiego, essendo la *CP_1* una società *in house*.

La contestazione della convenuta non è fondata.

Quand'anche infatti dovesse applicarsi al rapporto di lavoro della ricorrente la disciplina del divieto di monetizzazione delle ferie vigente nel pubblico impiego, si osserva che la convenuta non ha allegato nè ha tanto meno offerto alcuna prova di aver invitato la *Pt_1* "a godere delle ferie e di averla nel contempo avvisata – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero state perse", in conformità a quanto statuito dalla S.C. (così esemplificativamente Cass. n. 29113 del 6 ottobre 2022 ed ancora più recentemente Cass. 9982/2024).

Deve pertanto affermarsi il diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti risultanti dalla busta paga emessa a giugno 2023.

11. Circa il *quantum* delle differenze retributive spettanti alla ricorrente, si osserva che i conteggi depositati dalla ricorrente in data 17.3.2025, come corretti (con riferimento al *quantum* percepito) con le note del 13.5.2025 (in replica alle controdeduzioni contabili della società), risultano elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e delle indicazioni fornite dall'ufficio con ordinanza del 20.2.2025.

Inoltre tali conteggi non sono stati contestati dalla convenuta con riferimento al *quantum* dovuto - indicato nell'importo lordo di € 291.101,78 (di cui € 20.977,79 a titolo di TFR), bensì esclusivamente al percepito.

Tale specifica contestazione, tuttavia, al pari del documento depositato da *CP_1* in data 24.4.2025 è tardiva, considerato che già nei conteggi tempestivamente depositati dalla ricorrente con il ricorso introduttivo, la *Pt_1* aveva allegato di aver percepito nel corso del rapporto di lavoro subordinato il complessivo importo lordo di € 212.815,34 (di cui € 15.135,01 a titolo di TFR ed € 5.164,85 corrisposti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2023).

Ne segue il diritto della ricorrente a percepire a titolo di differenze retributive per l'attività giornalistica svolta nel corso del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio l'importo di 78.286,44 (comprehensive del TFR), oltre accessori.

A tale importo va poi aggiunto quello di € 3.573,56 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti nella consistenza attestata dalla busta paga di giugno 2023.

Conclusivamente, dunque, deve condannarsi la società al pagamento in favore della **Pt_1** della somma corrispondente all'importo lordo di € 81.860,00, oltre interessi e rivalutazione sulle somme via via rivalutate sino al saldo effettivo.

12. All'accertamento della natura giornalistica svolta dalla **Pt_1** consegue altresì il diritto alla regolarizzazione contributiva presso l'INPGI – oggi transitato in **CP_2** e la conseguente condanna della **CP_1** .

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 260.000) e delle tariffe forensi in vigore.

P.Q.M.

Accerta la natura giornalistica dell'attività svolta dalla **Pt_1** nel corso del rapporto di lavoro subordinato prestato in favore della **CP_1** dal 20.1.2016 al 15.5.2023;

condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate dal 20.1.2016 al 15.5.2023, quantificate nell'importo lordo di € 81.860,00, oltre interessi e rivalutazione sulle somme via via rivalutate sino al saldo effettivo;

condanna la convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l'**CP_2** – Gestione ex Inpgi;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 13.396,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..

Si comunichi

Roma 19.6.2025

Il Giudice
F. R. Pucci

Redatto in collaborazione con il GOP Manuela Ruggeri